

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 압류재산 채납처분비 정리 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매업무를 대행하면서 채납처분비¹⁾ 정리 업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제76조 제2항에 따르면 압류재산을 매각하고 그 매각대금을 공사가 배분하는 경우에는 배분금에서 채납처분비를 직접 충당하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 배분이 종결된 후에는 해당 압류재산 매각에 소요된 비용을 보전할 수 없으므로 배분계산서를 작성하기 이전에 압류재산 매각에 소요된 비용은 빠짐없이 채납처분비에 포함하여 반드시 배분금에서

1) 「압류재산매각업무요강」 제32조 제19호에 따르면 “채납처분비”란 「국세징수법」 중 채납처분에 관한 규정에 따른 재산의 압류, 보관, 운반과 매각에 든 비용(관서의 장이 매각을 대행시키는 경우 그 수수료를 포함한다)을 말함

충당하여야 하며, 공매 절차에서는 여러 종류의 비용²⁾이 발생되므로 조세정리시스템 상에서 비용 충당 누락을 방지하도록 지원하는 방안을 마련할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간(2014. 7. 1.~2019. 12. 31.) 동안 12개 지역본부에서 배분 종결된 압류재산에 대하여 미정리한 채납처분비 현황을 점검한 결과

0000지역본부에서는 2018. 4. 2. 00군청으로부터 수입한 채납자 000000 압류재산(0000-000000-000) ‘△△도 △△군 △△면 △△리 XXXX-X’의 매각대금 25,915,920원을 배분하면서 2019. 2. 12. 발생한 송달료 11,460원을 채납처분비에 누락하고 배분계산서를 작성한 것으로 확인되었고

0000지역본부에서는 2019. 6. 26. 00구청으로부터 수입한 채납자 000의 압류재산(0000-000000-000) ‘2010년 ▲▲▲▲▲’의 매각대금 2,355,570원을 배분하면서 감정료 361,000원을 채납처분비에 누락하고 배분계산서를 작성한 것으로 확인되는 등

[표 21] 및 [별표 2] “매각 압류재산 관련 채납처분비 미정리 명세”와 같이 배분기일 이전에 발생한 감정료 등 채납처분비에 대한 전표를 배분기일 이후에 발생시킴으로써, 배분기일에 배분금에서 직접 충당하지 못하여 채납처분비 총 255건(4,313천 원)이 정리되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

2) 감정평가 비용, 공매공고 비용, 공매공고등기 비용, 각종 통지서 송달 비용, 현황조사 비용, 공부발급 비용, 그 밖에 공매에 소요된 비용

[표 21] 매각 압류재산 관련 체납처분비 미정리 현황

(단위 : 건, 원)

구 분	합 계		감정료		송달료		공부정취 비용		공매공고 등기비용	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계	255	4,312,710	0	2,440,200	0	1,841,630	0	21,880	0	9,000
서울동부지역본부	“기재 생략”									
서울서부지역본부										
부산지역본부										
경기지역본부										
광주전남지역본부										
대전충남지역본부										
대구경북지역본부										
인천지역본부										
전북지역본부										
경남지역본부										
강원지역본부										
충북지역본부										

한편, 2018. 6월 조세정리시스템상 배분계산서 체납처분비 산정 시 누락을 알려주는 ‘팝업 창’을 개발하였음에도 불구하고, 압류재산 매각에 소요된 비용이 배분계산서 상 체납처분비에 누락되어 배분기일 이후 미정리된 사례가 지속적으로 발생³⁾하고 있으므로

3) 연도별 체납처분비 미정리 현황

(단위 : 원)

구 분	합 계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
건 수	255	“기재 생략”					
금 액	4,312,710						

조세채권관리처는 배분기일 이후 미정리되는 체납처분비가 발생하지 않도록 전산시스템을 개선할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 12개 지역분부는 감사결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 철저히 하겠다고 답변하였다.

조세채권관리처는 배분계산서 작성 시 압류재산 매각에 소요된 모든 비용이 체납처분비로 포함되어 정리되도록 조세정리시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 압류재산이 매각되어 배분종결 되었는데도 정리되지 않은 체납처분비 총 255건, 4,312,710원을 정리하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 조세채권관리처장은 배분계산서 작성 시 압류재산 매각에 소요된 비용이 체납처분비에 누락되어 미정리 되는 사례가 발생하지 않도록 조세정리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 2]

매각 압류재산 관련 체납처분비 미정리 명세

(단위 : 원)

순 번	위임관서	관리번호	체납자	배분기일	체납처분비 발생일	체납처분비 종류	미정리 잔액
합 계 255건							4,312,710

“기재 생략”

순 번	위임관서	관리번호	체납자	배분기일	공매행정비 발생일	공매행정비 종류	미정리 잔액
--------	------	------	-----	------	--------------	-------------	-----------

“기재 생략”

순 번	위 입 관 서	관 리 번 호	체 납 자	배 분 기 일	공매행정비 발생 일	공매행정비 종 류	미 정 리 잔 액
--------	---------	---------	-------	---------	---------------	--------------	--------------

“기재 생략”

순 번	위 입 관 서	관 리 번 호	체 납 자	배 분 기 일	공매행정비 발생 일	공매행정비 종 류	미 정 리 잔 액
--------	---------	---------	-------	---------	---------------	--------------	--------------

“기재 생략”

순 번	위 입 관 서	관 리 번 호	체 납 자	배 분 기 일	공매행정비 발생 일	공매행정비 종 류	미 정 리 잔 액
--------	---------	---------	-------	---------	---------------	--------------	--------------

“기재 생략”

순 번	위 입 관 서	관 리 번 호	체 납 자	배 분 기 일	공매행정비 발생 일	공매행정비 종 류	미 정 리 잔 액
--------	---------	---------	-------	---------	---------------	--------------	--------------

“기재 생략”

순 번	위 입 관 서	관 리 번 호	체 납 자	배 분 기 일	공매행정비 발생 일	공매행정비 종 류	미 정 리 잔 액
--------	---------	---------	-------	---------	---------------	--------------	--------------

“기재 생략”

순 번	위 입 관 서	관 리 번 호	체 납 자	배 분 기 일	공매행정비 발생 일	공매행정비 종 류	미 정 리 잔 액
--------	---------	---------	-------	---------	---------------	--------------	--------------

“기재 생략”